

تقرير كشف خبرة

القضية التنفيذية انابات رقم 2026/4

بناء على انتخابنا خبراء بالقضية التنفيذية انابات رقم 2026/4 انابات والجارية على قطعة الأرض ذات الرقم (155) من حوض عيون المطبق رقم (7) قرية ام قيس التابعة لمديرية أراضي بني كنانة لدى سعادة قاضي تنفيذ محكمة بني كنانة الموقر وبعد اجراء الكشف الحسي تبين لنا ما يلي:

- 1- مطابقة المبررات مع بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة ثانية
 - 2- وصف شامل وتفصيلي لقطع الاراضي موضوع الدعوى
 - 3- تقدير قيمة المتر المربع الواحد من قطع الاراضي موضوع معاملة اليد وما عليها من لبنية وانشاءات واشجار بتاريخ الكشف وبيان حصص : عصام رمضان مصطفى مناسي في سند التسجيل
- وبيان فيما اذا كان المدين او الكفيل ساكنا في العقار او انه مشغول من الغير وبيان اسمه ومستنده في الاشغال ان امكن وبيان جواز تجزئة بيع القار المحجوز موضوع الدعوى وضع اليد ان امكن ذلك مع بيان القيمة المقدرة لكل جزء منه وبيان موعد حصاد المحصولات وجلي الشمار ان وجد وتقدير كميتها وتقدير قيمتها وامهالهم لاعداد تقرير الخيرة خلال اسبوعين من تاريخ الكشف مع مراعاة احكام الماده رقم (83,84,85) من قانون اصول المحاكمات المدنية

بخصوص توضيح موضوع الخبرة والاطلاع عليها وابداء رايه حول ما ورد فيها وان يقوم الخبراء بمهمتهم بكل تجرد وصدق وامانة وان يقوموا بالافصاح عن وجود او عدم وجود أي ظروف او اسباب من شاتها اثره الشكوك حول حيادتهم واستقلالهم عن أي من اطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة ان وجد ذلك وكذلك التقيد بعدم تسليم أي وثائق او مستندات من الخصوم الا من خلال المحكمة واعلام المحكمة بنية صعوبات تعترض اداء عمل الخبراء او محاولة التأثير عليهم من أي طرف وعدم الافصاح عما جاء في تقرير الخبرة وان يرفق الخبراء مع تقرير خبرتهم كشفًا يبين عدد الساعات التي استغرقتها مهمتهم وان يشتمل تقرير خبرتهم على اسمهم الكامل وعنوانهم ومكان عملهم وفيما اذا قاموا باجراء الخبرة واعداد للتقرير بذاتهم او مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الآخرون وان يتكر الخبراء الواقع التي تم الاستناد اليها او افترضوها في آرائهم واستنتاجاتهم وبيان عدد المرات التي قاموا بها بزيارة الامر محل كشف وتعداد الوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريرهم مع بيان موافقة المحكمة بالحصول عليها ان وجدت وكذلك توضيح الطرق والاسس التي قاموا باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاتهم والآراء والاسس التي توصلوا اليها في تقرير خبرتهم ودرجة تأييدهم لها.

التقرير الفني

وبعد ان تفهمنا المهمة الموكولة إلينا وتحلفنا اليمين القانونية بان نقوم بمهمتنا بكل صدق وأمانة وإخلاص وتم تنظيم تقرير اولي اثناء الكشف بمعية المحكمة الموقرة وللغاية التي طلبت الامهال من اجلها وبعد الرجوع الى كافة المبررات المسلمة إلينا قمنا بالاعمال الفنية اللازمة لإتجاز مهمتنا حيث تبين لنا ما يلي:-

اولا: ان المبررات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع الارض من جهة اخرى وهي من نوع الملك خارج حدود البلديات مصنفة ضمن احكام تنظيم سكن زراعي خارج التنظيم وتقع القطعة في الجهة الغربية من بلدة ام قيس والقطعة منظمه الشكل وتربتها حمراء صالحة للزراعة والبناء والقطعة سليلخ خالية من الاشجار والانشاءات ويقع على طول واجهتها الشمالية طريق افرازي غير مفتوح وغير معبد وتميل ميل خفيف ولا تصلها الخدمات العامة،

التقديرات

بناء على الاسس والاعتبارات التي أقممتي اياها المحكمة الموقرة وحسب خبرتي العلمية والعملية وتم الاطلاع على السعر الاداري في دائرة الاراضي والبالغ (3) دينار فيأنتي اقدر قيمة المتر المربع الواحد من الارض موضوع الدعوى بمبلغ (4.5) دينار للمتر المربع الواحد وتساوي

$$8068 \times 2 \times 4.5 \text{ دينار} = 36306 \text{ دينار}$$

١٠

وحيث انني مؤهل للقيام بالخبرة الموكولة الي موضوع الدعوى من الناحية الفنية والمهنية وبالممارسة الفعلية وانني سوف اقوم بمهمتي بتجرد وصدق وامانة وانه لا يوجد أي ظرف او سبب من شأنه لثارة الشكوك حول حيادتي واستقلاليتي ولا يوجد بيني وبين اطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة الموقرة اية قرابة او عداوة لقد قمت بالكشف على قطع الاراضي موضوع الدعوى أثناء مرافقة المحكمة الموقرة
إن الوثائق والمستندات التي بنيت عليها خبرتي والتي قمت بإعدادها بذاتي ودون أية صعوبات اعترضت عملي أو أية محاولات للتأثير علي من الغير هي فقط ما تسلمناه من المحكمة الموقرة وجميع هذه المبررات كافية للنهوض بالمهمة الموكولة إلي وكانت عدد ساعات العمل لإعداد التقرير (10 ساعة) شاملة العمل الميداني والمكتبي وإن الطرق والأسس التي قمت باستخدامها وبنيت عليها ما توصلت إليه من رأي وقناعة عند إعدادي لتقرير الخبرة هي جميع الأسس والمعايير الفنية وفق نظم التقدير المتبعة في مراعاة طبيعة الأرض الطبوغرافية ونوع التنظيم فيها وشرف موقعها والاستعمالات المعدة لها وقربها من الخدمات العامة وأسعار العقارات المجاورة لها والمماثلة في صفتها التنظيمية وموقعها الطبوغرافي .

وهذه خبرتي تحريراً في 2026/2/19

المماح المرخص والمقدر العقاري

محمود أحمد تركي النعامه

